

**עין משפט**
גור מצוה

## כמו:

**דריכה**. בפרק הזהב (לקמן דף נח.) גבי בני העיר ששלחו את שקליהן: **נדמי אצידה**. שמכרה לאחר שנטפל זה כמו שאמרו חכמים: **אצל מעות אצידה**. כגון שמאל מעות זכים או שלש מטבעות עשוין כמגדלין: **בתנ"י אחס לשלשים יוס**. שמתעפשין כששוהים מלפותחן וכל ספרים שלהן היו עשוין <sup>(ט)</sup> בגליון: **גוללן**. מתחילתן לסופן שיכנס בהן האויר: **בסחלה**. מה שלא למד מפני שזריך להשהותו לפניו: **ולא יקרא אחר עמו**. לפי שזה מושך אללו וזה מושך אללו ונקרע: **שועסה ללרכה**. לשלוט בה אויר שלא תכלה ולא תאכלנה עש: **ללרכן**. שמתעפשים בקרקע

שזריך לתמן בקרקע כדאמרינן לקמן<sup>(י)</sup> שזו היא שמירתן ולפיכך משתמש בהם לפרקים: **אצל לא לשחקן**. לא ישתמש בהן זמן ארוך שישחקן אחי"ר בלע"ז: **לא יגע בןן**. זהב אינו מתעפש בדרך וחזוכים שמא ישביר: **שאיין דרכו ליעול**. דבר שגנאי הוא לו שאדם חשוב הוא ואיין דרכו ליעול קופה שלו להכניסה מן החוץ לבית שמור לא יעול ופטור מהשבת אצידה דילפינן<sup>(י)</sup> מוהתעלמות: **גב' ני בר חנו**. בצית פלוני

העושה תפילין מזויין לימכר ויחזור ויקנה מן הדמים: **גוללו**. בכל שנים עשר חדש פעם אחת: **אס בשצילו פסחו**. כולה מפרש לקמיה:

**מאי אריא ספר**. שהוא נוח להתקלקל בטשטוש וקריעה: **כאן שנה רבי**. במסקת גיטין (דף כט.) תנן השולח גט בדרך ישראל הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול חפץ פלוני הימנה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ולאמר ר"ל עלה כאן שנה רבי במשנה זו

למדנו רבי שקטס המשניות אין השואל כו' דבכולהו שייך למימר אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר: **מאי עבידסיה גביה**. קס"ד ללזכרו קאמר ולא לזורך ספר תורה דהא לזורך ספר תורה תנא ליה גוללו כל שנים עשר חדש להכי פריקנן מאי עבידמיה דהאי גבי ספר תורה לקרות זו לזורך עמנו: **אס כשהוא גוללו**. להנאת ס"ת פתחו וקרא זו מותר: **חדש שלשים יוס**. לנזף (יחזקין פ"ג, צ"ק.) ע"כ.

**אימא אחד זה ואחד זה שלשים יוס**. ומתני' נמי דקמני קורא בהן אחת לשלשים יוס ולא מפליג בין ישן לחדש ר"א בן יעקב היא: **בענין אחד**. [א] בפרשה אחת אין קורין: **בשני עניינים**. זה דקד זה זה דקד זה קורין בלל אחי לשמוטי שמדדי: **מי שיש לו גרדי אומן בציטו**. שילכו לו טלימות חדשות תמיד: **יעבר כסומו בכל יוס**. ולמדנו דרך ארץ דניעור קשה לה: **בחד**. באדם אחד אין יעורו קורעה: שנים האוחזין בשני ראשים ומנערין ממתחין אותה יותר מדלי וקשה לה: **דעמרה**. [ב] קשה לה שנמתחת ונקרעת: **כסא דחרשין**. נוח לשמות כוס של מכשפות מכוס של מים פושרין. ואידי דלייירי במילי דרבי יוחנן בהלכות דרך ארץ נקט הני שמעתא: **לויז**. רותח: **ליציא**. כל דבר שנותנין לתוך המשקה או עשבים או מזלין או עקרי בשמים קרי ליציא: **ורוצה לאבדו**. ללמדנו

בא לא ישאיל. (ג) פותחו וקורא בו כדי לגרוי אבל לא ילמד בו, וכן המפקיד בתרי

קלח ב מ"י פ"א מהל' סכירות הלכה ד סמג עשין עד טו"ש ח"מ יא ופ"י מהלכות טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף קלג ל מ"י שס סמג שס טוש"ע ח"מ ס' שז סעף ד: קלד ג מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמג עשין פח טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף כ:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

קבד א מ"י פ"ג מהל' גולה ואכזה הל' יח סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף כה: קבד ב מ"י שס הל' יג טוש"ע שס סעף כ:

קבד ג מ"י שס הל' יא טוש"ע שס סעף יח:

קבד ד מ"י שס הל' יג טוש"ע שס סעף יט:

קבד ו מ"י שס פ"יא הל' יג סמג שס טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף א:

קבש ז ח מ"י שס פ"יג הל' יד סמג שס טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף כא [נד אלכס כאן ובהלכות תפילין דף עה.]

קל ט מ"י פ"א מהל' סכירות הלכה ד טוש"ע ח"מ ס' שמג: קלא י מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הל' ד ופ"ג מהלכות אכזה הלכה יג סמג עשין עד פח טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף כ:

קלב ב מ"י פ"א מהל' סכירות הלכה ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' שמג:

קלג ל מ"י שס סמג שס טוש"ע ח"מ ס' שז סעף ד:

קלד ג מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמג עשין פח טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף כ:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

### לעזי רש"י

אוז"ר (ראשי תי"ו). שחוק (כאן כלי בית של מחבת).

### רבינו חננאל

אמר ר' יהודה אמר שמואל הלכה כר"ט והני מילי דמי אבידה כגון שבצא אבידה ומטפל בה הזמן שאמרו חכמים ואחר כך מוכרה בב"ד הוואל וטרח בה שרו ליה לאישתמושי בהו והשכר לעצמו אבל מצא צורו ובתוכו מעות לא שרו ליה לאישתמושי בהו וכן וזוי דיתמי דהוו מופקדין גביה לא שרו ליה רבנן לאישתמושי בהו מההוא מעשה דרחבה דפריש בשמעתא דא וכובר פירשנוהו בפ' הכונס צאן לדיד ביאור יפה וכי כרב יוסף קיימא לן בהא דאמר שומר אבידה כשומר שכר הוא: **מתנ'** מצא ספרים קורא בהן אחד לל' יום וכו'. אמר שמואל המוצא תפילין שם דמיהן ומניחן מאי טעמא דהא בבי בר חבו שכיחי תפילין ואם בעינא ובני ויהבי ליה אבל

ספרים גוללין ומניחין אצלו עד שיבא בעליהן ויחגו סימנים ויקחום. ת"ר השואל ספר תורה מחבירו לא ישאילנו לאחרים. ומקשי' מאי אריא ספר תורה אפי' כל מילי נמי דהא אמר ר' שמעון בר לקיש פרק כל גט שנכתב הלכה ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד אחר כאן שנה דאין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר כיון דכל מתניתא

## אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

**דריכה**. בפרק הזהב (לקמן דף נח.) גבי בני העיר ששלחו את שקליהן: **נדמי אצידה**. שמכרה לאחר שנטפל זה כמו שאמרו חכמים: **אצל מעות אצידה**. כגון שמאל מעות זכים או שלש מטבעות עשוין כמגדלין: **בתנ"י אחס לשלשים יוס**. שמתעפשין כששוהים מלפותחן וכל ספרים שלהן היו עשוין <sup>(ט)</sup> בגליון: **גוללן**. מתחילתן לסופן שיכנס בהן האויר: **בסחלה**. מה שלא למד מפני שזריך להשהותו לפניו: **ולא יקרא אחר עמו**. לפי שזה מושך אללו וזה מושך אללו ונקרע: **שועסה ללרכה**. לשלוט בה אויר שלא תכלה ולא תאכלנה עש: **ללרכן**. שמתעפשים בקרקע שזריך לתמן בקרקע כדאמרינן לקמן<sup>(י)</sup> שזו היא שמירתן ולפיכך משתמש בהם לפרקים: **אצל לא לשחקן**. לא ישתמש בהן זמן ארוך שישחקן אחי"ר בלע"ז: **לא יגע בןן**. זהב אינו מתעפש בדרך וחזוכים שמא ישביר: **שאיין דרכו ליעול**. דבר שגנאי הוא לו שאדם חשוב הוא ואיין דרכו ליעול קופה שלו להכניסה מן החוץ לבית שמור לא יעול ופטור מהשבת אצידה דילפינן<sup>(י)</sup> מוהתעלמות: **גב' ני בר חנו**. בצית פלוני העושה תפילין מזויין לימכר ויחזור ויקנה מן הדמים: **גוללו**. בכל שנים עשר חדש פעם אחת: **אס בשצילו פסחו**. כולה מפרש לקמיה:

**מאי אריא ספר**. שהוא נוח להתקלקל בטשטוש וקריעה: **כאן שנה רבי**. במסקת גיטין (דף כט.) תנן השולח גט בדרך ישראל הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול חפץ פלוני הימנה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ולאמר ר"ל עלה כאן שנה רבי במשנה זו למדנו רבי שקטס המשניות אין השואל כו' דבכולהו שייך למימר אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר: **מאי עבידסיה גביה**. קס"ד ללזכרו קאמר ולא לזורך ספר תורה דהא לזורך ספר תורה תנא ליה גוללו כל שנים עשר חדש להכי פריקנן מאי עבידמיה דהאי גבי ספר תורה לקרות זו לזורך עמנו: **אס כשהוא גוללו**. להנאת ס"ת פתחו וקרא זו מותר: **חדש שלשים יוס**. לנזף (יחזקין פ"ג, צ"ק.) ע"כ.

**אימא אחד זה ואחד זה שלשים יוס**. ומתני' נמי דקמני קורא בהן אחת לשלשים יוס ולא מפליג בין ישן לחדש ר"א בן יעקב היא: **בענין אחד**. [א] בפרשה אחת אין קורין: **בשני עניינים**. זה דקד זה זה דקד זה קורין בלל אחי לשמוטי שמדדי: **מי שיש לו גרדי אומן בציטו**. שילכו לו טלימות חדשות תמיד: **יעבר כסומו בכל יוס**. ולמדנו דרך ארץ דניעור קשה לה: **בחד**. באדם אחד אין יעורו קורעה: שנים האוחזין בשני ראשים ומנערין ממתחין אותה יותר מדלי וקשה לה: **דעמרה**. [ב] קשה לה שנמתחת ונקרעת: **כסא דחרשין**. נוח לשמות כוס של מכשפות מכוס של מים פושרין. ואידי דלייירי במילי דרבי יוחנן בהלכות דרך ארץ נקט הני שמעתא: **לויז**. רותח: **ליציא**. כל דבר שנותנין לתוך המשקה או עשבים או מזלין או עקרי בשמים קרי ליציא: **ורוצה לאבדו**. ללמדנו

בא לא ישאיל. (ג) פותחו וקורא בו כדי לגרוי אבל לא ילמד בו, וכן המפקיד בתרי

קלח ב מ"י פ"א מהל' סכירות הלכה ד סמג עשין עד טו"ש ח"מ יא ופ"י מהלכות טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף קלג ל מ"י שס סמג שס טוש"ע ח"מ ס' שז סעף ד: קלד ג מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמג עשין פח טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף כ:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

קלב ב מ"י פ"א מהל' סכירות הלכה ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' שמג:

קלג ל מ"י שס סמג שס טוש"ע ח"מ ס' שז סעף ד:

קלד ג מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמג עשין פח טוש"ע ח"מ ס' רצב סעף כ:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

קלח ג ס' מ"י פ"יג מהל' גולה ואכזה הלכה יא ופ"י מהלכות שאלה ופקדון הל' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רכס סעף יח ופ"י רצב סעף כא:

מסורת הש"ס

א) לקמן מג. נח.
ב) שבוטות ל:., א) ומסכת סופרים פ"ה הל' טו., ד) גיטין כט., ט) [פסחים ד: בסויות יח: נח., ו) חולין פד: ו) [שס:], ח) נגדי שפתן כ"ל, ט) [נדף מב:], י) [למקנ ל:], ס) שייך לנדף ל:, ט) [וע"פ מוס' שבת כ: ד"ה חנו].

#### הגהות הב"ח

א) נב' בי רחצה הוה לכו הנהו וכו' אתר לקמיה דרבי יוסף אמרו ליה וכו' אמר להו הכי אמר וכו' דאשרי לכו כ"ל וי"ז ופאשריי גורם ביד רחצה ה"ל הנהו וזוי דתמי חתא הכל גשון יחד:
ב) רש"י ד"ה אחת וכו' היו עשוין בגלילה הס"ד:

#### הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה בענין אחד כו. כ"ז וכן פי' הרא"ש אצל הרמב"ם פי' להפך:
[ב] שם ד"ה דעמרה קשה כו. כ"ז אצל ר"ק ורמב"ם וע"פ פי' להפך:

#### מוסף רש"י

שאיין דרכו ליעול. אס היה שלו, הרי זה לא יטול. אינו מוחרג עליו בלא מכל להפעלם שנאמר והתעלמם, עשמים שאלה מתעלם (שבועות ל:.) בר הבב, מוכר תפילין הוה (מגילה יח:.) ניחא ליה לאינש דתייעבד מצוה בממוניה, שאין חקר ביה כלס (בבבורת נח. מכת"י.) כסא דחרשין ולא כסא דפשושין, טוב לשמות כוס של מכשפות ולא לשמות כוס של מים פושרין, שרעים הם לנזף (יחזקין פ"ג, צ"ק.) ע"כ.
הסכים (שם.) יציביא, שרשי עשבים ופתלן (שם.) מי שהניח לו אביו מעות, כלומר מי שלא טרח בממון וקל בעיניו לאבדו, וכו' איצורו (שם.) ילבש בגדי פשתן, שכן יקרים ולפי דרכינו למדנו שמשפחה אלה מאכד ממון ויזהר אדם ממש (שם.) בכחנא דרמייתא, יקר היה (שם.)

#### רבינו חננאל (המשך)

דשנאה ר' חייא אמרי ר' לא שנאה ר' חייא מנין ליה וזו שנויה במשנת ר' חייא ור' הושעיה הכי ב) אין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר להשכיר ולא השואל רשאי להשכיר ולא השוכר רשאי להשאיל ולא זה המופקדין אצלו רשאי להפקיד אצל אחר אלא אם נתנו בעלים דשות לפיכך הוצרך ריש לקיש לפרש שגם זה שנאה ר' ואסקוה ואפי' ספר תורה דמצוה הוא לא ישאיל. (ג) פותחו וקורא בו כדי לגרוי אבל לא ילמד בו, וכן המפקיד בתרי

<sup>[1]</sup> אמר ר' יהודה אמר שמואל הלכה כר"ט והני מילי דמי אבידה כגון שבצא אבידה ומטפל בה הזמן שאמרו חכמים ואחר כך מוכרה בב"ד הוואל וטרח בה שרו ליה לאישתמושי בהו והשכר לעצמו אבל מצא צורו ובתוכו מעות לא שרו ליה לאישתמושי בהו וכן וזוי דיתמי דהוו מופקדין גביה לא שרו ליה רבנן לאישתמושי בהו מההוא מעשה דרחבה דפריש בשמעתא דא וכובר פירשנוהו בפ' הכונס צאן לדיד ביאור יפה וכי כרב יוסף קיימא לן בהא דאמר שומר אבידה כשומר שכר הוא: מתנ' מצא ספרים קורא בהן אחד לל' יום וכו'. אמר שמואל המוצא תפילין שם דמיהן ומניחן מאי טעמא דהא בבי בר חבו שכיחי תפילין ואם בעינא ובני ויהבי ליה אבל

<sup>[2]</sup> והוא בתוספתא למסילתין ברפ"ג. ג) נראה דדיבור הזה שייך אמר דיבור וכן המפקיד ס"ת וקא' למפקיד ס"ת ודו"ק. ג) נראה דל"ל [מלא כסות].